BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3813/QĐ-ĐHTL	*Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ sản xuất

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi ban hành theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐT4 ngày 04/01/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ";

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ sản xuất của Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy định này đều hết hiệu lực kể từ ngày văn bản này được ban hành.

Điều 3. Trưởng các Phòng, khoa, trung tâm, công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHCN (NTT.6b).

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Trịnh Minh Thụ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHỤC VỤ SẢN XUẤT

(Ban hành theo Quyết định số 3813/QĐ-ĐHTL ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi)

Phần 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Mục tiêu:

- Nhằm thống nhất quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Thủy lợi (sau đây gọi tắt là Trường), tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Xây dựng Trường trở thành một cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín.

- Tăng cường nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) và phục vụ sản xuất (PVSX) trên quy mô cả nước và quốc tế.

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, thúc đẩy hợp tác quốc tế về KHCN.

2. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định các hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Đại học Thủy lợi, bao gồm:

- Định hướng phát triển và kế hoạch KHCN;

- Quản lý hoạt động KHCN và PVSX;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong hoạt động KHCN và PVSX;

- Sở hữu trí tuệ trong các hoạt động KHCN và PVSX;

- Quản lý tài chính;

- Khen thưởng và xử lý vi phạm.

3. Đối tượng áp dụng: Tất cả các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động KHCN và PVSX tại các đơn vị thuộc sự quản lý của Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Các hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ sản xuất

1. Các hoạt động khoa học công nghệ:

a) Nhiệm vụ cấp Quốc gia:

- Đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia;

- Đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Quốc gia;

- Đề tài hợp tác quốc tế theo Nghị định thư, song phương, đa phương;

- Đề tài nghiên cứu cơ bản do Hội đồng khoa học xác định;

- Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản qua các Quỹ nghiên cứu: NAFOSTED, VinUni;

- Các đề tài/dự án KHCN cấp Quốc gia khác.

b) Nhiệm vụ cấp Bộ:

- Đề tài cấp Bộ (giao trực tiếp hoặc đấu thầu tuyển chọn và thí điểm đặt hàng sản phẩm KHCN);

- Đề tài thuộc chương trình cấp Bộ;

- Đề tài tiềm năng cấp Bộ;

- Đề tài thuộc chương trình mục tiêu của Nhà nước giao cho Bộ thực hiện;

- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ;

- Nhiệm vụ môi trường;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật;

- Các nhiệm vụ điều tra được Bộ giao;

- Các dự án thử nghiệm được Bộ giao cho Trường làm chủ đầu tư;

- Các đề tài/nhiệm vụ KHCN cấp Bộ khác.

c) Nhiệm vụ cấp Tỉnh/Thành phố: Sử dụng nguồn kinh phí của địa phương.

d) Các dự án nước ngoài: Các dự án được tài trợ bởi các quốc gia hoặc các tổ chức nước ngoài.

e) Các đề tài nghiên cứu xã hội hóa: Đề tài sử dụng nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ;

f) Nhiệm vụ cấp Cơ sở

Đề tài nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của Trường, bao gồm:

- Nhóm nghiên cứu mạnh (cấp trường);

- Đề tài trọng điểm cấp trường;

- Đề tài cấp cơ sở.

2. Các hoạt động phục vụ sản xuất:

- Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), chuyển giao công nghệ (CGCN) mới, phương pháp mới vào thực tế;

- Thực hiện các hợp đồng chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế;

- Thực hiện các hợp đồng kinh tế về quy hoạch, điều tra, khảo sát, lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án, lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công xây dựng, giám định chất lượng, thẩm tra, thẩm định, phản biện, gia công chế tạo sản phẩm, thi công xây dựng công trình, tư vấn kiểm định chất lượng công trình, ... và các hoạt động liên quan khác;

- Thực hiện các thí nghiệm mô hình;

- Các hoạt động dịch vụ KHCN khác.

3. Các hoạt động KHCN khác

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, hội chợ... về KHCN và PVSX;

- Tổ chức các khóa tập huấn, lớp đào tạo kỹ sư thực hành, đào tạo chuyên đề;

Điều 3. Nguyên tắc quản lý

1. Về kỹ thuật:

Phù hợp với các quy định hiện hành về mặt kỹ thuật tương ứng với cấp, loại đề tài/dự án KHCN và PVSX.

2. Về tài chính:

Phù hợp với các quy định hiện hành về mặt lập dự toán và quản lý tài chính tương ứng với cấp, loại đề tài/dự án KHCN và PVSX. Phù hợp với quy định về quản lý tài chính của Trường.

3. Nguyên tắc quản lý, khai thác thông tin về KHCN và PVSX:

Các tài liệu và sản phẩm về KHCN và PVSX được thực hiện tại Trường và các đơn vị trực thuộc Trường là tài sản của Trường và được quản lý, khai thác hiệu quả cho các hoạt động tương tự của Trường. Các tài liệu KHCN được quản lý và lưu trữ tại Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHCN và HTQT) và Thư viện, các tài liệu PVSX được quản lý và lưu trữ theo quy định của các đơn vị chủ trì và sẽ phải cung cấp cho Trường khi được yêu cầu.

Điều 4. Quy định tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng KHCN và PVSX

1. Đơn vị chủ trì:

- Là đơn vị (Trường/viện/TT/Ban….) có tư cách pháp nhân và được phân công ký hợp đồng thực hiện đề tài/dự án KHCN và PVSX.

- Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thể hiện trong hợp đồng đề tài/dự án KHCN và PVSX.

- Đơn vị chủ trì là đơn vị trực thuộc Trường thì chịu trách nhiệm trước Trường theo các quy định hiện hành liên quan đến đề tài/dự án KHCN và PVSX.

2. Chủ nhiệm:

- Là cá nhân được phân công chủ nhiệm/chủ trì/đội trưởng/trưởng ban soạn thảo khi thực hiện các đề tài/dự án KHCN và PVSX.

- Chủ nhiệm được đơn vị chủ trì ra quyết định phân công hoặc đã được thể hiện trong hồ sơ đấu thầu, hồ sơ tuyển chọn và hợp đồng.

- Chủ nhiệm chịu trách nhiệm huy động và quản lý tài chính, tổ chức thực hiện các công việc.

3. Thành viên tham gia:

- Là các cá nhân được lựa chọn để thực hiện các công việc cụ thể trong đề tài/dự án KHCN và PVSX.

- Thành viên tham gia chịu sự phân công của chủ nhiệm, chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm và đơn vị chủ trì thể hiện trong hợp đồng lao động hoặc hợp đồng giao khoán.

Điều 5. Quy định về sử dụng tài sản, vật tư, thiết bị của trường

1. Đề tài/dự án KHCN và PVSX do Nhà trường hoặc đơn vị trực thuộc Trường quản lý thì được phép sử dụng các tài sản, vật tư, trang thiết bị của Trường và phải được sự đồng ý của đơn vị quản lý tài sản, vật tư, thiết bị đồng thời phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu. Trường hợp sử dụng vật tư tiêu hao và thiết bị có tính khấu hao thì Chủ nhiệm đề tài/dự án phải thanh toán dựa trên chi phí thực tế.

2. Tuân thủ các quy định khác của Nhà trường về sử dụng tài sản, vật tư, thiết bị.

Điều 6. Kết hợp hoạt động KHCN với công tác đào tạo

Việc kết hợp giữa hoạt động KHCN với công tác đào tạo là nhiệm vụ bắt buộc đối với đơn vị và cá nhân trong toàn trường. Khi thực hiện đề tài KHCN và PVSX, các đơn vị và cá nhân phải có trách nhiệm kết hợp với đào tạo nhằm nâng cao kiến thức thực tế, chất lượng bài giảng, tạo nguồn đề tài hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, luận văn cao học, luận án tiến sỹ và NCKH của sinh viên. Cụ thể như sau:

- Đối với đề tài NCKH cấp Nhà nước: Theo yêu cầu của Bộ KH&CN;

- Đối với đề tài NCKH cấp Bộ/tỉnh/thành phố: Theo yêu cầu của đơn vị chủ quản;

- Đối với đề tài NCKH cấp Cơ sở: Chủ nhiệm đề tài hướng dẫn tối thiểu 01 đề tài NCKH sinh viên.

Phần 2

QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ

Điều 7. Quản lý đề tài/dự án

1. Để đảm bảo tránh xung đột giữa các đơn vị trong Trường, trước khi tổ chức xét chọn hoặc đấu thầu các cá nhân, đơn vị trực thuộc Trường tham gia xét chọn hoặc đấu thầu các nhiệm vụ NCKH phải có trách nhiệm báo cáo Trường (thông qua phòng KHCN và HTQT).

2. Việc phê duyệt các nhiệm vụ NCKH các cấp sẽ do các đơn vị có thẩm quyền thực hiện. Phòng KHCN và HTQT sẽ là đơn vị đầu mối trình Ban giám hiệu các phương án hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trực thuộc đấu thầu các nhiệm vụ như hỗ trợ làm hồ sơ tham gia tuyển chọn, hỗ trợ kinh phí,... tùy thuộc vào các nhiệm vụ cụ thể.

Điều 8. Đề xuất ý tưởng, xét chọn và đấu thầu đề tài/dự án

1. Đề tài cấp cơ sở:

- Phòng KHCN và HTQT thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở vào tháng 8 của năm trước năm kế hoạch đến các cá nhân, đơn vị trực thuộc Trường.

- Các cá nhân, đơn vị gửi bản đăng ký đề xuất thực hiện đề tài (theo mẫu) về phòng KHCN và HTQT trước ngày 30/9 trước năm kế hoạch.

- Phòng KHCN và HTQT tập hợp các đề xuất, trình Ban giám hiệu, thành lập Hội đồng khoa học công nghệ xét duyệt và phê duyệt danh mục các đề tài được thực hiện trước ngày 30/11 trước năm kế hoạch.

- Hoàn thành việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết và ký kết hợp đồng trách nhiệm cho các đề tài trước ngày 30/12 trước năm kế hoạch.

- Thời gian thực hiện của đề tài cấp cơ sở tối đa là 01 năm từ 01/01 đến 31/12 của năm kế hoạch. Các trường hợp kéo dài hơn 01 năm, các chủ nhiệm đề tài phải có bản giải trình nêu rõ lý do và được Ban giám hiệu phê duyệt.

2. Đề tài cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố, Nhà nước và các nguồn khác:

- Trên cơ sở thông báo của các Bộ, Ban, Ngành và các tổ chức có liên quan về việc đề xuất đề tài NCKH, Trường (thông qua Phòng KHCN và HTQT) sẽ thông báo kế hoạch đề xuất đề tài nghiên cứu tới các cá nhân, đơn vị trực thuộc.

- Phòng KHCN và HTQT tổng hợp danh mục các đề xuất của toàn trường, trình Ban giám hiệu và gửi danh mục đề xuất đề tài NCKH đến các Bộ, Ban, Ngành có thông báo mời đề xuất.

Điều 9. Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài/dự án

1. Đề tài cấp cơ sở:

- Trường tiến hành kiểm tra định kỳ vào khoảng tháng 6 hàng năm đối với các đề tài trọng điểm và các đề tài cơ sở trừ nhóm V (các đề tài phục vụ xét chuẩn các chức danh khoa học).

- Nội dung kiểm tra gồm tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu, sản phẩm và việc sử dụng kinh phí của đề tài so với thuyết minh đề tài được duyệt.

- Kết quả kiểm tra là căn cứ để Trường xem xét việc tiếp tục triển khai thực hiện đề tài, điều chỉnh đề tài và cấp kinh phí.

2. Đề tài/dự án cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố, Nhà nước và các nguồn khác:

Trường tiến hành kiểm tra/nghiệm thu nội bộ các chuyên đề và các sản phẩm liên quan của các đề tài vào tháng 12 hàng năm.

Điều 10. Nghiệm thu, thanh quyết toán và thanh lý đề tài/dự án

1. Đề tài cấp cơ sở:

a) Nghiệm thu kết quả:

- Thời gian nghiệm thu sớm nhất là sau 06 tháng kể từ ngày bắt đầu thực hiện đề tài theo thuyết minh được duyệt.

- Hồ sơ nghiệm thu đề tài: Các sản phẩm theo như hợp đồng trách nhiệm giữa chủ nhiệm và Nhà trường.

- Căn cứ vào hồ sơ nghiệm thu, Phòng KHCN và HTQT kiểm tra khối lượng nghiên cứu so với hợp đồng. Các đề tài chỉ được xem xét thành lập Hội đồng KHCN nghiệm thu kết quả nếu hồ sơ nghiệm thu đầy đủ các sản phẩm theo Hợp đồng.

- Nhà trường thành lập Hội đồng KHCN nghiệm thu kết quả đề tài. Số thành viên Hội đồng nghiệm thu là số lẻ, tối thiểu là 05 người, gồm Chủ tịch hội đồng, Thư ký hội đồng (do Phòng KHCN và HTQT đảm nhận), 02 ủy viên phản biện và các ủy viên. Tối thiểu phải có 01 thành viên Hội đồng nghiệm thu là người ngoài trường.

- Hội đồng được tổ chức họp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập hội đồng. Nếu chủ nhiệm đề tài có nhu cầu đăng ký thời gian, địa điểm nghiệm thu trên lịch công tác tuần phải thông qua Phòng KHCN và HTQT để đăng ký.

b) Thanh quyết toán:

- Sau khi được nghiệm thu đánh giá, chủ nhiệm đề tài phối hợp với Phòng KHCN và HTQT và phòng Tài chính - Kế toán hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, quyết toán đề tài theo quy định.

- Sau khi chủ nhiệm đề tài hoàn thành tất cả các trách nhiệm theo hợp đồng đã được ký kết giữa chủ nhiệm đề tài và Trường, Phòng KHCN và HTQT làm xác nhận hoàn thành gửi phòng Tài chính Kế toán.

- Phòng Tài chính Kế toán chỉ thanh toán cho các chủ nhiệm đề tài sau khi có xác nhận nói trên của Phòng KHCN và HTQT.

c) Thanh lý đề tài

- Việc thanh lý đề tài được tiến hành nếu có một trong các trường hợp sau:

+ Có kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá mức "Không đạt";

+ Thời gian thực hiện đã quá 06 tháng mà không có lý do;

+ Có kết luận kiểm tra của Nhà trường đề nghị thanh lý.

- Xử lý kết quả thanh lý:

+ Chủ nhiệm đề tài phải hoàn trả toàn bộ hoặc một phần kinh phí đã được Nhà trường tạm ứng để thực hiện đề tài tùy thuộc vào mức độ hoàn thành (do hội đồng đánh giá quyết định).

+ Chủ nhiệm đề tài sẽ bị xem xét, xử lý trong quá trình đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ viên chức, xét thi đua khen thưởng hàng năm và không được giao thực hiện đề tài các cấp trong 02 năm kế tiếp, kể từ năm thanh lý.

2. Đề tài cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố, Nhà nước và các nguồn khác:

a) Nghiệm thu cấp cơ sở:

- Đối với các đơn vị yêu cầu Nhà trường nghiệm thu cấp cơ sở (cấp Bộ/Nhà nước):

+ Hồ sơ nghiệm thu đề tài: Các sản phẩm theo như hợp đồng trách nhiệm giữa chủ nhiệm và đơn vị chủ quản.

+ Căn cứ vào hồ sơ nghiệm thu, Phòng KHCN và HTQT kiểm tra khối lượng nghiên cứu so với hợp đồng. Các đề tài chỉ được xem xét thành lập Hội đồng KHCN nghiệm thu kết quả nếu hồ sơ nghiệm thu đầy đủ các sản phẩm theo Hợp đồng.

+ Việc đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở được tiến hành tại Trường thông qua Hội đồng KHCN đánh giá cấp cơ sở do Hiệu trưởng thành lập.

+ Hội đồng đánh giá cấp cơ sở từ 5 đến 7 thành viên: Gồm 01 chủ tịch, 02 phản biện, 01 thư ký và các ủy viên, trong đó ít nhất 02 thành viên ngoài Trường. Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu không tham gia Hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

+ Phòng KHCN và HTQT đăng ký thời gian, địa điểm nghiệm thu trên lịch công tác tuần. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở tổ chức họp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập hội đồng.

+ Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm hoàn thiện các sản phẩm theo ý kiến đóng góp của hội đồng đánh giá cấp cơ sở và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở để tiến hành nghiệm thu chính thức ở cấp quản lý.

+ Các hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở sẽ được Phòng KHCN và HTQT hoàn thiện và gửi lên cấp quản lý để tiến hành nghiệm thu chính thức.

- Đối với các đơn vị không yêu cầu Nhà trường nghiệm thu cấp cơ sở (cấp Tỉnh/Thành phố, các Quỹ KHCN):

+ Sau khi hoàn thành nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài nộp Phòng KHCN và HTQT báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và các sản phẩm, tài liệu theo thuyết minh để Phòng KHCN và HTQT kiểm tra khối lượng hoàn thành so với Hợp đồng.

+ Nhà trường gửi công văn yêu cầu đơn vị quản lý nghiệm thu đề tài theo quy định.

b) Nghiệm thu chính thức:

- Đối với các đề tài KHCN cấp Nhà nước: Thực hiện theo các thông tư, quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đối với các đề tài cấp Bộ: Thực hiện theo các thông tư, quy định của các đơn vị chủ trì quản lý tương ứng.

- Đối với các đề tài cấp Tỉnh/Thành phố, các Quỹ KHCN: Được thực hiện theo các văn bản tương ứng của các đơn vị chủ trì quản lý.

- Các buổi nghiệm thu chính thức phải có đại diện lãnh đạo Trường và đại diện Phòng KHCN và HTQT tham dự.

c) Thanh quyết toán:

- Sau khi được nghiệm thu đánh giá ở các cấp quản lý, chủ nhiệm đề tài phối hợp với Phòng KHCN và HTQT và phòng Tài chính - Kế toán hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, quyết toán đề tài theo quy định.

- Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu theo yêu cầu của các đơn vị quản lý, chủ nhiệm đề tài nộp 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm tất cả các sản phẩm đề tài theo Hợp đồng (bao bồm cả bản in có đầy đủ chữ ký và xác nhận; đĩa CD ghi lại toàn bộ sản phẩm) cho Phòng KHCN và HTQT.

- Phòng KHCN và HTQT làm xác nhận đã hoàn thành cho chủ nhiệm đề tài và gửi phòng Tài chính - Kế toán.

- Phòng Tài chính - Kế toán chỉ quyết toán cho các chủ nhiệm đề tài sau khi có xác nhận đã hoàn thành của Phòng KHCN và HTQT.

d) Thanh lý đề tài:

Thực hiện theo Quy định của đơn vị chủ quản.

Điều 11. Công tác thông tin và lưu trữ dữ liệu

1. Công tác thông tin:

- Khuyến khích các chủ nhiệm đề tài công bố quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

- Khuyến khích công bố kết quả trên các tạp chí KHCN đối với các loại đề tài NCKH khác hoặc dự án PVSX có ứng dụng tiến bộ KHKT.

- Các chủ nhiệm đề tài NCKH có trách nhiệm tham gia quảng bá sản phẩm nghiên cứu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội thảo, triển lãm về KHCN. Nội dung quảng bá, hội thảo, triển lãm giới thiệu kết quả nghiên cứu phải được Nhà trường thông qua.

2. Lưu trữ dữ liệu:

- Tất cả hồ sơ tài liệu các công trình đều được lưu trữ để phục vụ công tác đào tạo, NCKH, PVSX, kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. Việc nộp hồ sơ tài liệu cho các bộ phận lưu trữ là một điều kiện bắt buộc để nghiệm thu, thanh toán.

- Tất cả các chủ nhiệm phải tuân thủ Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành. Đồng thời lưu trữ tại trường gồm: Hồ sơ các đề tài NCKH lưu trữ 01 bộ tại Phòng KHCN và HTQT và sản phẩm file điện tử trên phần mềm quản lý khoa học công nghệ; 01 Báo cáo tổng kết dạng điện tử tại Thư Viện; Hồ sơ các công trình PVSX lưu trữ tại đơn vị ký kết hợp đồng.

Phần 3

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị có tư cách pháp nhân

1. Chủ động tìm kiếm, ký kết và thực hiện các hợp đồng. Tổ chức quản lý, thực hiện mọi hoạt động KHCN và PVSX theo chức năng nhiệm vụ, qui định trong giấy phép kinh doanh hay giấy đăng ký hoạt động KHCN.

2. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp và cuối cùng trước các cơ quan quản lý Nhà nước và Nhà trường về nội dung, chất lượng, tiến độ, chế độ tài chính của các công trình theo các quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ, hóa đơn, chứng từ thanh toán và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các sai phạm có liên quan.

3. Ra quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm công trình PVSX, các đề tài, các dự án KHCN khác do đơn vị mình ký hợp đồng.

4. Xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, máy móc theo mục tiêu và kế hoạch của Nhà trường, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của đơn vị.

5. Trưởng các đơn vị cùng với Ban chủ nhiệm các đề tài, dự án chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đề tài, dự án, giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Nếu phát sinh vướng mắc mà đơn vị không tự giải quyết được hoặc có những vấn đề khác xuất hiện nằm ngoài phạm vi quản lý của đơn vị thì phải báo cáo Hiệu trưởng để xử lý.

6. Lưu trữ hồ sơ của các công trình do đơn vị mình ký hợp đồng; Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đến nghiên cứu, khai thác và sử dụng hồ sơ lưu trữ tại đơn vị mình để phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH và PVSX của Nhà trường. Phần số liệu cơ bản ghi vào đĩa CD nộp cho Phòng KHCN và HTQT và Thư viện lưu trữ hàng năm để sử dụng chung cho đào tạo và các hoạt động KHCN của Trường.

7. Báo cáo Ban Giám hiệu (thông qua Phòng KHCN và HTQT) bằng văn bản định kỳ vào cuối quí II và cuối quí IV về các hoạt động KHCN và PVSX của đơn vị. Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho các đơn vị chức năng khác của Nhà trường khi có yêu cầu.

8. Đề nghị các hình thức khen thưởng hoặc kiến nghị hình thức kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân tham gia hoạt động KHCN và PVSX.

9. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và Nhà trường theo quy định.

10. Thủ trưởng các đơn vị hạch toán độc lập chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban Giám hiệu và đơn vị do mình quản lý về hiệu quả hoạt động, có biện pháp mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng thu, có biện pháp tiết kiệm chi tiêu và nâng cao đời sống của người lao động.

Điều 13. Trách nhiệm của Phòng KHCN và HTQT

Phòng KHCN và HTQT là đơn vị thường trực tham mưu giúp Hiệu Trưởng về các hoạt động KHCN và PVSX.

1. Quản lý KHCN và PVSX:

- Là đầu mối chủ trì, quản lý hoạt động của các nhóm nghiên cứu theo quy định của Nhà trường; Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về qui chế, qui định, chính sách nội bộ về quản lý công tác KHCN và PVSX, sở hữu trí tuệ; trình Hiệu Trưởng ra quyết định Ban chủ nhiệm các đề tài, dự án do Hiệu trưởng ký hợp đồng.

- Tham mưu và chủ trì xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về KHCN và PVSX.

- Tổ chức thực hiện và trực tiếp quản lý các chương trình, đề tài NCKH các cấp và các ứng dụng chuyển giao công nghệ…(các văn bản thủ tục, tiến độ, khối lượng, chất lượng, hội thảo, nghiệm thu, thanh quyết toán, lưu trữ quản lý hồ sơ, dữ liệu và những công việc liên quan trong quá trình thực hiện).

- Cung cấp hồ sơ pháp lý về khoa học công nghệ của Nhà trường cho các Chủ nhiệm đề tài (phục vụ công tác đấu thầu); cử cán bộ tham gia lập, rà soát hồ sơ đề xuất, hồ sơ đấu thầu đề tài.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tổng thể công tác CGCN và PVSX của các đơn vị có tư cách pháp nhân về các mặt: Kế hoạch và thực hiện kế hoạch, chất lượng và hiệu quả kinh tế, vv … 6 tháng/1 lần.

- Chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ các cá nhân/tập thể đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu KHCN của Trường.

- Lập báo cáo và chủ trì sơ kết, tổng kết đánh giá, kiểm tra các hoạt động KHCN và PVSX theo định kỳ và đột xuất; đề xuất khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN.

- Quản lý, tổng hợp báo cáo về các hoạt động KHCN và PVSX tại Phân hiệu do theo phân công của BGH và các theo chế độ, quy định hiện hành.

2. Công tác tạp chí khoa học, thông tin KHCN và các công tác khác:

- Tổ chức công tác thông tin khoa học, biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và Môi trường; chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.

- Chủ động tìm kiếm đối tác trong nước, ngoài nước để mở rộng thị trường hoạt động KHCN và các dự án sản xuất kinh doanh; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác NCKH.

- Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho các đơn vị chức năng khác của Nhà trường khi có yêu cầu về các thông tin KHCN liên quan.

Điều 14. Trách nhiệm của phòng Tổ chức cán bộ

Quản lý thống nhất về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và nhân sự của các đơn vị hoạt động KHCN, PVSX và hợp tác quốc tế theo các quy định của Nhà nước, của Trường và phân cấp cho các đơn vị chuyên trách.

1. Phối hợp với Phòng KHCN và HTQT và các đơn vị liên quan ban hành các quy định, chế độ về hoạt động KHCN và PVSX.

2. Cùng với các đơn vị chức năng trình Ban Giám hiệu xem xét khen thưởng và kỷ luật các đơn vị và cá nhân trong lĩnh vực hoạt động KHCN và PVSX.

3. Cùng các đơn vị liên quan, các Ban chủ nhiệm đề tài, dự án xử lý các khiếu nại của khách hàng, các công việc phát sinh trong các hoạt động KHCN và PVSX.

4. Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho các đơn vị chức năng khác của Nhà trường khi có yêu cầu chung về đội ngũ CBVC.

Điều 15. Trách nhiệm của phòng Tài chính - Kế toán

1. Phòng Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, mức chi đảm bảo tuân thủ chế độ tài chính hiện hành.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho các đơn vị có tư cách pháp nhân hoạt động KHCN, chủ nhiệm các đề tài, dự án các chế độ chính sách của Nhà nước về hoạt động tài chính và thủ tục thanh, quyết toán cho các chủ nhiệm đề tài, dự án. Kiểm tra báo cáo tài chính các đơn vị theo kế hoạch hàng năm.

3. Thường xuyên cập nhật thông tin về các văn bản, các chế độ, chính sách của Nhà nước về quản lý tài chính có liên quan đến hoạt động KHCN và PVSX để phổ biến kịp thời cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động KHCN và PVSX trong toàn trường.

4. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan, Ban chủ nhiệm các đề tài, dự án xử lý các khiếu nại của khách hàng và các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động KHCN và PVSX của Trường.

5. Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho các đơn vị chức năng khác của Nhà trường khi có yêu cầu.

Điều 16. Trách nhiệm của phòng Quản trị - Thiết bị

1. Phối hợp với các đơn vị hoạt động KHCN trong Trường xây dựng kế hoạch, mua sắm trang thiết bị và vật tư cần thiết phục vụ cho hoạt động NCKH, CGCN và PVSX.

2. Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho các đơn vị chức năng khác của Nhà trường khi có yêu cầu.

Điều 17. Trách nhiệm của Phòng Hành chính Tổng hợp

1. Nhận, phát hành và lưu trữ các loại văn bản có liên quan đến hoạt động KHCN và PVSX của Nhà trường.

2. Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho các đơn vị chức năng khác của Nhà trường khi có yêu cầu.

Điều 18. Trách nhiệm của Phòng Đào tạo

1. Giới thiệu nguồn học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên để các chủ nhiệm đề tài lựa chọn đào tạo.

2. Theo dõi, thống kê, xác nhận các kết quả tham gia đào tạo của các đề tài, dự án làm cơ sở nghiệm thu kết quả NCKH.

3. Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho các đơn vị chức năng khác của Nhà trường khi có yêu cầu.

Điều 19. Trách nhiệm của Thư Viện

1. Quản lý báo cáo tổng kết và các số liệu cơ bản của tất cả các đề tài, dự án ở dạng điện tử.

2. Cung cấp các số liệu trên cho các mục đích đào tạo, nghiên cứu và triển khai các đề tài theo các quy định của Nhà trường.

Điều 20. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ nhiệm

1. Chủ nhiệm là người tổ chức, thực hiện đề tài, dự án đảm bảo yêu cầu về nội dung, chất lượng, tiến độ qui định trong hợp đồng.

2. Có quyền chủ động sử dụng kinh phí hợp pháp cho các hoạt động trong khuôn khổ của đề tài, dự án từ khi bắt đầu thực hiện đến khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng hoặc hết hạn bảo hành công trình theo các quy định hiện hành.

3. Giới thiệu danh sách cán bộ chủ trì các chuyên ngành (bộ môn) trình Ban Giám hiệu hoặc Trưởng các đơn vị có tư cách pháp nhân quyết định.

4. Thực hiện quyền giám sát tác giả. Giới thiệu danh sách cán bộ tham gia giám sát tác giả để Trưởng đơn vị ra quyết định hay ký hợp đồng.

5. Chịu trách nhiệm trước các cơ quan pháp luật và Nhà trường về các sự cố kỹ thuật hay khiếu nại của khách hàng. Báo cáo kịp thời bằng văn bản cho Ban Giám hiệu hoặc Trưởng các đơn vị có tư cách pháp nhân những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, dự án và cùng các đơn vị có liên quan xử lý.

6. Đối với các dự án thử nghiệm, dự án tư vấn, chuyển giao công nghệ, công trình thi công xây lắp thì Chủ nhiệm phải thường xuyên báo cáo tiến độ cho Ban lãnh đạo đơn vị bằng văn bản theo định kỳ. Khi khởi công, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao sử dụng phải báo cho Trưởng đơn vị biết để cử đại diện tham dự.

7. Chịu trách nhiệm về hồ sơ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, chứng từ, hóa đơn, tài chính của đề tài, dự án, nộp thuế, đóng góp cho Nhà trường theo quy định tại phần 4 của qui chế này.

8. Chịu trách nhiệm về các sự cố hay khiếu nại của khách hàng.

9. Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ trong Nhà trường theo quy định tại các điều 8, 9, 10 của qui định này. Lưu trữ các văn bản và hồ sơ công trình do mình làm chủ nhiệm.

10. Được xét thi đua, khen thưởng về thành tích hoạt động KHCN và PVSX theo quy định.

Điều 21. Trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia hoạt động KHCN và PVSX

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ nhiệm về nội dung, chất lượng sản phẩm và tiến độ phần việc thuộc đề tài, dự án được giao.

2. Được đề cử vào danh sách cán bộ giám sát tác giả.

3. Được đề xuất các ý kiến của mình với chủ nhiệm công trình và đơn vị có tư cách pháp nhân về các vấn đề có liên quan đến công trình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Được tính giờ NCKH, xét thi đua, khen thưởng khi tham gia hoạt động KHCN và PVSX.

5. Được hưởng các quyền lợi vật chất theo giá trị sản phẩm thực hiện hoàn thành, mức độ đóng góp vào công trình và sự thoả thuận với chủ nhiệm.

Phần 4

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 22. Quy định chung về quản lý tài chính

1. Tất cả các hoạt động KHCN và PVSX có thu đều phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và thu chi tài chính; đóng thuế và các khoản nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà nước và đóng góp kinh phí cho đơn vị chủ trì ký hợp đồng và Nhà trường theo quy định.

2. Các đơn vị có tư cách pháp nhân phải nộp các chi phí điện, nước và các khoản đóng góp theo quy định chung của Nhà trường.

Điều 23. Đề tài NCKH cấp Cơ sở

Nguồn kinh phí cho các đề tài NCKH cấp cơ sở được lấy từ nguồn ngân sách KHCN của Trường. Việc sử dụng kinh phí được thực hiện theo các quy định của Trường.

Điều 24. Hỗ trợ tham gia đấu thầu và trong quá trình thực hiện đề tài NCKH, dự án PVSX

1. Các tập thể, cá nhân được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ tham gia đấu thầu tuyển chọn chủ trì đề tài NCKH trọng điểm cấp Bộ, cấp Nhà nước sẽ được Trường hỗ trợ tạm ứng kinh phí ban đầu để chi cho công tác khảo sát, in ấn hồ sơ (nếu có). Kinh phí hỗ trợ tối đa bằng 2% kinh phí dự kiến của đề tài và do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở dự toán chi tiết, chi phí thực tế và ý kiến tham mưu văn bản của Phòng KHCN và HTQT, phòng Tài chính – Kế toán. Kinh phí hỗ trợ sẽ phải hoàn trả lại nếu đề tài/dự án đó trúng thầu. Tập thể, cá nhân có trách nhiệm tập hợp chứng từ chi phí đúng quy định hiện hành.

2. Việc tham gia tuyển chọn đề tài NCKH và đấu thầu các dự án PVSX quan trọng, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ và năng lực của toàn trường sẽ được hỗ trợ kinh phí. Mức hỗ trợ do Hiệu trưởng quyết định.

3. Hỗ trợ bảo lãnh thầu: Nhà trường hỗ trợ các thủ tục bảo lãnh dự thầu và thực hiện các hợp đồng/dự án PVSX. Khi kinh phí thực hiện hợp đồng/dự án PVSX chuyển về tài khoản của Nhà trường, Nhà trường sẽ giữ lại kinh phí bảo lãnh và tạm ứng cho chủ nhiệm 50% số tiền chuyển về (sau khi trừ đi số tiền bảo lãnh). Khi ngân hàng giải tỏa bảo lãnh, Nhà trường sẽ thanh toán số tiền còn lại của hợp đồng/dự án PVSX cho chủ nhiệm. Chủ nhiệm hợp đồng/dự án PVSX có tránh nhiệm đóng phí bảo lãnh cho ngân hàng bảo lãnh. Nhà trường hỗ trợ phí chuyển tiền cho các giao dịch trong quá trình thực hiện bảo lãnh.

4. Hỗ trợ tham gia đấu thầu các đề tài KHCN, dự án PVSX thuộc Phân hiệu, do Phân hiệu chi trả.

5. Đối với các đề tài NCKH, dự án PVSX kinh phí giải ngân bị chậm do các nguyên nhân khách quan, Nhà trường có thể xem xét hỗ trợ cho vay kinh phí để thực hiện công việc đảm bảo đúng tiến độ. Mức cho vay, lãi suất, thời gian trả và các thỏa thuận liên quan khác sẽ do Hiệu trưởng quyết định cho từng trường hợp cụ thể dựa trên đề xuất bằng văn bản của Chủ nhiệm đề tài/dự án, Phòng KHCN và HTQT và Phòng Tài chính – Kế toán.

Điều 25. Kinh phí kiểm tra trước khi xuất xưởng

Kinh phí kiểm tra trước khi xuất xưởng nằm trong chi phí sản xuất của công trình do Trưởng các đơn vị chủ hợp đồng quyết định, trả trực tiếp cho cán bộ kiểm tra và được tính trong kinh phí của hợp đồng.

1. Đối với các đề tài/dự án do Trường chủ trì: Các sản phẩm/chuyên đề được kiểm tra định kỳ phù hợp với thời gian thực hiện của đề tài/dự án.

2. Đối với các đề tài/dự án do các đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Trường chủ trì: Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các sản phẩm/chuyên đề của đề tài/dự án định kỳ phù hợp với thời gian thực hiện của đề tài/dự án.

3. Đối với các đề tài/dự án trọng điểm: Trường thành lập hội đồng chuyên môn kiểm tra đánh giá.

4. Kinh phí cho các hoạt động kiểm tra, đánh giá được lấy từ kinh phí của đề tài/dự án.

Điều 26. Tỷ lệ đóng góp kinh phí từ các đề tài, dự án

1. Các đề tài NCKH, ĐTCB, các Hợp đồng PVSX (gọi tắt là Hợp đồng) phải có nghĩa vụ đóng góp để chi cho công tác quản lý, duy tu, sửa chữa, nâng cấp tài sản của Trường theo quy định ở Bảng 1;

2. Mức trích nộp của các đề tài, dự án, hợp đồng: Áp dụng như Bảng 1 đối với từng loại đề tài, dự án, hợp đồng cụ thể:

Bảng 1. Tỷ lệ kinh phí (%) đóng góp của các đề tài, dự án, hợp đồng

TT	Loại đề tài, dự án, hợp đồng	Tỷ lệ (%)	
		Trực tiếp	Quản lý
1	**Đề tài nghiên cứu khoa học, dự án điều tra cơ bản, xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn**		
1.1	Đề tài nghiên cứu khoa học, dự án điều tra cơ bản	7,0	1,0
1.2	Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, sổ tay, hướng dẫn kỹ thuật; đề tài thuộc quỹ Nafosted, đề tài nghiên cứu cơ bản do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý	4,0	1,0
2	**Dự án chuyển giao công nghệ, hợp đồng phục vụ sản xuất**		

TT	Loại đề tài, dự án, hợp đồng	Tỷ lệ (%)	
		Trực tiếp	Quản lý
2.1	Tư vấn lập dự án quy hoạch; Tư vấn lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (XDCT); Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư XDCT; Tư vấn thẩm tra; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn định giá xây dựng; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật (bao gồm phần khảo sát nếu có)	4,5	2,0
2.2	Tư vấn thiết kế xây dựng (giai đoạn thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công)	5,5	2,5
2.3	Lập quy trình công nghệ	5,5	2,5
2.4	Khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất, thủy văn, điều tra dân sinh kinh tế)	5,5	2,5
2.5	Xây dựng, chuyển giao phần mềm	4,0	1,0
2.6	Hợp đồng chuyên gia, tư vấn (% trên lương chuyên gia)	8,0	2,0
2.7	Dự án hợp tác với nước ngoài, dự án được tài trợ bởi các tổ chức nước ngoài (% trên lương chuyên gia)	8,0	2,0
2.8	Xây dựng bản đồ ngập lụt, đánh giá an toàn đập, lập quy trình vận hành	5,0	1,5
2.9	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	4,5	2,0
2.10	Các loại hình tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ (KHCN) khác	4,5	2,0
3	**Giám sát thi công, thi công xây dựng và sản xuất thử nghiệm**		
3.1	Tư vấn giám sát, theo dõi hiện trường	3,0	1,0
3.2	Thi công xây dựng và cơ điện, sản xuất thử nghiệm; Cung cấp và lắp đặt thiết bị; Bán sản phẩm khoa học công nghệ; bán máy móc thiết bị	1,0	0,5
4	**Thí nghiệm**		
4.1	Thí nghiệm mô hình vật lý	4,5	1,0
4.2	Thí nghiệm hiện trường	3,0	1,0
4.3	Thí nghiệm trong phòng: Máng sóng, cơ học đất, vật liệu xây dựng... (chưa tính phần khấu hao	6,0	2,0

TT	Loại đề tài, dự án, hợp đồng	Tỷ lệ (%)	
		Trực tiếp	Quản lý
	thiết bị)		
5	**Hợp đồng đào tạo, hội thảo**		
5.1	Các hợp đồng đào tạo, chuyên đề do Trường chủ trì.	4,0	2,0
5.2	Hội thảo trong nước và quốc tế do Trường chủ trì (có thu)	4,0	2,0

- Tỷ lệ (%) đóng góp trong Bảng 1 được tính theo số tiền chuyển về của các đề tài, hợp đồng sau khi đã trừ thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính trên phần trích nộp trực tiếp;

- Đối với các đề tài, dự án, hợp đồng được ký trực tiếp với Trường: Tỷ lệ trích nộp bao gồm phần trực tiếp và quản lý; Đối với các đề tài, dự án, hợp đồng được ký trực tiếp với các đơn vị KHCN trực thuộc Trường nộp phần trích nộp trực tiếp cho Trường, phần trích nộp quản lý sẽ do đơn vị KHCN chủ động quyết định;

- Đối với các đề tài có nội dung và kinh phí được duyệt cho việc tham quan, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài thì phần kinh phí đó sẽ không tính vào tỷ lệ trích nộp;

- Đối với các đề tài, dự án, hợp đồng bàn giao các thiết bị, phần mềm bản quyền cho Nhà trường (thông qua Phòng KHCN và HTQT) sau khi nghiệm thu sẽ không tính tỷ lệ phần trăm trích nộp đối với kinh phí sử dụng để mua thiết bị, phần mềm đó;

- Đối với hợp đồng tư vấn có bao hàm nội dung thi công thì nội dung thi công đó được tính trích nộp theo hình thức thi công;

- Các hợp đồng thầu phụ sau đây được giảm 50% giá trị đóng góp theo quy định trong bảng nêu trên, gồm: (1) Các hợp đồng hạng mục công việc cho các nhà thầu phụ có tên trong danh sách đấu thầu đề tài, dự án, hợp đồng; (2) Các trường hợp bổ sung hợp đồng thầu phụ (sau khi đấu thầu) các chủ nhiệm phải chứng minh được các hạng mục công việc đó nằm ngoài năng lực của các đơn vị trong trường, bắt buộc phải ký hợp đồng phụ với các đơn vị bên ngoài (tỷ lệ giảm chỉ áp dụng cho hạng mục này). Ngoài ra, các hợp đồng thầu phụ ký với các đơn vị bên ngoài phải được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Hợp đồng do các đơn vị, tổ chức KHCN ngoài trường chủ trì, đơn vị trong trường làm thầu phụ được giảm 50% giá trị đóng góp theo quy định trong Bảng 1;

- Đối với các hợp đồng đào tạo, hội thảo được tổ chức tại trường, Nhà trường sẽ thu 1% chi phí khấu hao cơ sở vật chất;

- Các hợp đồng sử dụng thiết bị thí nghiệm của Trường thì phải đóng thêm khấu hao thiết bị là 20% (chỉ tính % trên phần dự toán máy móc, thiết bị);

- Các loại đề tài, dự án, hợp đồng không có trong bảng trên, tỷ lệ trích nộp do Hiệu trưởng quyết định;

- Việc giảm tỷ lệ trích nộp đối với các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định thông qua Hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng thành lập;

- Tỷ lệ trích nộp được tính theo các đợt tiền về tài khoản của Trường.

Điều 27. Phương thức quản lý và sử dụng kinh phí

1. Tất cả các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu thanh quyết toán hợp đồng KHCN và PVSX đều phải có bản lưu tại bộ phận kế toán các đơn vị ký hợp đồng.

2. Kế toán có trách nhiệm trích nộp thuế, kinh phí đóng góp cho Trường do các công trình chuyển về và thanh toán từng đợt cũng như quyết toán hợp đồng theo đúng qui định.

3. Kinh phí đóng góp từ các hoạt động KHCN và PVSX được sử dụng như sau:

- 10% bổ sung cho quỹ quản lý điều hành;

- 90% bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường.

Phần 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm mọi hình thức lợi dụng thương hiệu của Nhà trường để ký kết và chuyển các hợp đồng ra các công ty ngoài trường.

2. Việc xử lý các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Nhà trường.

Điều 29. Hỗ trợ và khuyến khích

Các chính sách hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo, công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ cho cán bộ giảng viên được quy định trong các văn bản khác của Nhà trường.

Điều 30. Khen thưởng, kỷ luật

1. Các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động KHCN và PVSX được xét khen thưởng theo Quy chế thi đua và khen thưởng.

2. Các cá nhân có thành tích tốt trong KHCN và PVSX như: hoàn thành các đề tài KHCN xuất sắc hoặc doanh thu PVSX cao sẽ được xem xét khen thưởng giảm tỷ lệ trích nộp. Mức khen thưởng do Hiệu trưởng quyết định.

3. Các cá nhân và tổ chức có thành tích xuất sắc sẽ được Nhà trường khen thưởng theo thành tích trong năm hoặc 5 năm. Các nhân và tổ chức được khen thưởng do Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường quyết định theo các tiêu chí và kết quả thực hiện theo từng giai đoạn.

4. Các cá nhân, đơn vị tham gia xét chọn, đấu thầu các nhiệm vụ KHCN và PVSX không báo cáo Nhà trường (thông qua Phòng KHCN và HTQT) sẽ phải

chịu các hình thức kỷ luật tùy theo mức độ ảnh hưởng đến uy tín và tài chính của Trường.

5. Mọi vi phạm trong hoạt động KHCN sẽ tùy theo mức độ sẽ bị xem xét kỷ luật của Trường và xử lý theo pháp luật.

Điều 31. Điều khoản thi hành

1. Qui định này áp dụng cho các đơn vị và cá nhân trong toàn trường và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành. Mọi qui định liên quan đến hoạt động KHCN và PVSX của Nhà trường trái với qui định này đều bãi bỏ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị và cá nhân phản ánh kịp thời để Nhà trường xem xét điều chỉnh.

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

GS.TS Trịnh Minh Thụ